

RECURSO CÍVEL Nº 5007425-75.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DAS PALMEIRAS (AUTOR)

CIVIL. COTA CONDOMINIAL. DÉBITO. OBRIGAÇÃO *PROPTER REM*. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DA CEF. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DA CEF CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de procedência nos termos da fundamentação supra. Custas na forma da lei. Condene a recorrente em custas e ao pagamento do valor de 10% do valor da condenação a título de honorários advocatícios. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5007425-75.2024.4.02.5103

510015508769 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5007425-75.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DAS PALMEIRAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo CEF em face da sentença que julgou procedente em parte o pleito autoral de condenação da ré ao pagamento das cotas condominiais.

Em suas razões recursais, a CEF repisa os argumentos da contestação, sustentando sua ilegitimidade passiva, de modo que a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais seria do arrendatário, conforme regra contratual. Alega ainda que o critério para verificar o dever de pagamento da taxa mensal não é a propriedade, mas sim a posse direta do bem usufruído e a inequívoca ciência da administração do condomínio, requerendo improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso pois tempestivo e adequado.

Inicialmente, registro que a questão relativa à legitimidade passiva ou não da CEF, nas demandas que versem sobre cobranças de cotas condominiais, devem ser analisadas de acordo com as circunstâncias do caso concreto, confundindo-se com o próprio mérito, pelo que necessário tecer algumas considerações.

As cotas condominiais se constituem em obrigações *propter rem o ob rem*, também conhecidas como mistas ou ambulatorias. Diz-se que são mistas porque assimilam características tanto de direitos reais quanto de direitos obrigacionais. Nelas, a pessoa do credor ou do devedor individualiza-se não em razão de um ato de autonomia privada, mas em função da titularidade de um direito real. Nos dizeres de Antunes Varela, “é uma obrigação imposta, em atenção a certa coisa, a quem for titular desta”.

O obrigado é o titular do direito real, havendo a possibilidade de sucessão no débito fora das hipóteses normais de transmissão das obrigações.

Deste modo, no caso específico das cotas condominiais, as prestações decorrem da assunção do direito real de propriedade, acompanhando o imóvel em todas as alterações subjetivas em sua titularidade.

Em razão disso, os débitos dessa natureza constituem dívidas pertencentes ao imóvel, ou seja, segue o bem onde ele for, não são dívidas de caráter contratual, nem são vinculadas a uma determinada pessoa, devendo ser suportadas por aquele com quem, de fato, foi estabelecido a relação jurídica material, ou seja, de quem detenha a qualidade de proprietário da unidade imobiliária ou pelo titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição, desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio.

Nessa diretriz, tem-se a necessidade de se averiguar as circunstâncias fáticas do caso concreto para aferir a responsabilidade do réu quanto ao pagamento das cotas em atraso.

In casu, de acordo com o contexto probatório, é possível verificar que a propriedade do imóvel sobre o qual pende o débito objeto da presente ação foi consolidada em favor da Caixa Econômica Federal - CEF (evento 1, matrimônio7).

Desta forma, restando a obrigação pelo pagamento das cotas condominiais alinhada na convenção do condomínio, demonstrado o inadimplemento e comprovada a legitimidade passiva e responsabilidade da CEF, enquanto titular e possuidora do imóvel, conclui-se pela manutenção da sentença de procedência.

Ante todo o acima exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo-se a sentença de procedência nos termos da fundamentação supra. Custas na forma da lei. Condene a recorrente em custas e ao pagamento do valor de 10% do valor da condenação a título de honorários advocatícios. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).